

Conditions d'utilisation de BelgoBase

Version : 1.2

Date : 19 septembre 2026

ID du document : BB-GV-B2B-FR-1.2

Ensemble contractuel : belgobase-b2b-commercial-1.2

Prestataire : NovaVenture Group BV, agissant sous le nom de BelgoBase

Numéro d'entreprise : BE 1006.303.437

Registre des personnes morales : RPM Anvers, division Malines

Siège : Krommestraat 48, 2830 Willebroek, Belgique

Téléphone : +32 488 13 96 64

Contrats et vie privée : legal@belgobase.be

Assistance et sécurité : security@belgobase.be

Cette version est proposée à une acceptation active. Elle ne remplace pas rétroactivement un accord existant ; son applicabilité découle des dispositions relatives à l'acceptation et aux modifications.

Synthèse pratique

Dans les conditions définies ci-après, l'Utilisateur désigné peut notamment :

- rechercher et sélectionner des entreprises à des fins de prospection B2B interne et licite ;
- analyser les informations disponibles relatives aux entreprises et aux données financières ;
- créer des Exports normaux pour une finalité professionnelle interne déterminée ;
- partager des résultats limités avec des collaborateurs internes habilités ou un conseiller professionnel qui en ont besoin exclusivement pour cette finalité concrète ;
- utiliser une API officielle activée séparément, dans les limites de sa documentation, de ses périmètres et de ses quotas ;
- signaler avec soin les erreurs, données inexactes et problèmes de sécurité.

Sont notamment interdits :

- le partage de comptes, de Licences, d'identifiants ou d'Appareils ;
- la vente, la publication, la commercialisation en marque blanche, la redistribution en masse ou la fourniture structurelle de listes ;
- le scraping, l'exploration automatisée, l'utilisation de points de terminaison cachés, d'API non publiées ou l'extraction automatisée ;
- le contournement des limites de licence, de volume, d'exportation, de mise à jour, d'intégrité ou de sécurité ;
- l'utilisation à des fins de prospection directe de données à caractère personnel lorsqu'une Restriction de source l'interdit ;
- le téléversement vers un service d'IA externe, l'entraînement de modèles ou la constitution de jeux de données ;
- l'utilisation comme appréciation juridique, financière, de crédit, de sanctions ou de solvabilité qui serait exclusive et déterminante.

Le texte intégral des articles fait foi.

Article 1 — Objet, cohérence et limite territoriale

1.1. Les présentes Conditions d'utilisation déterminent ce que le Client et l'Utilisateur désigné peuvent faire avec le Service, le Client logiciel, les Informations d'entreprise, les résultats de recherche, les Exports, les données de compte et toute API officielle éventuellement activée.

1.2. Elles font partie des Documents contractuels avec les Conditions générales applicables, la commande ou l'accord commercial Par écrit et les annexes particulières. Les informations relatives à la vie privée et aux cookies font partie du Dossier d'information, mais pas de l'ordre de priorité contractuel, et ne constituent pas un

consentement au traitement de données à caractère personnel.

1.3. En cas de contradiction, l'ordre de priorité prévu dans les Conditions générales s'applique. Une autorisation individuelle écrite n'étend que l'utilisation, la fonction, la durée et les destinataires précisément désignés dans celle-ci.

1.4. Une action techniquement possible, une donnée visible, un Export réussi ou un point de terminaison accessible ne constitue pas en soi une autorisation contractuelle, une licence de source ou une base juridique légale.

1.5. Aucune disposition ne limite un droit auquel le droit impératif applicable n'autorise pas de déroger contractuellement. Pour invoquer une exception, le Client se limite à ce que ce droit exige effectivement.

1.6. Les présentes conditions n'imposent aucune limite géographique contractuelle distincte à l'utilisation. L'utilisation reste soumise au droit applicable, aux sanctions, au contrôle des exportations, aux Restrictions de sources, à la protection des données et à la sécurité.

Article 2 — Définitions

Dans les présentes Conditions d'utilisation, on entend par :

- **Compte** : le contexte d'accès et de preuve lié à un Client, à un Utilisateur, à une Licence et, le cas échéant, à un Appareil.
- **Acceptant** : la personne physique qui déclare être habilitée à engager le Client et qui accepte activement, au nom du Client, les Documents contractuels applicables.
- **Informations d'entreprise** : les informations relatives aux entreprises, établissements, activités, adresses, aspects juridiques, données financières, données XBRL ou informations dérivées affichées ou fournies par BelgoBase, y compris les métadonnées relatives à la source, à la date de référence et à la qualité.
- **Restriction de source** : toute restriction légale, contractuelle, technique ou relevant du droit à la protection des données qui s'applique aux Informations provenant de sources ou à leur traitement ultérieur.
- **Titulaire de la source** : une autorité publique, institution, fournisseur ou autre partie dont proviennent directement ou indirectement des données ou documents.
- **Informations provenant de sources** : les données ou documents que BelgoBase obtient auprès d'une source officielle ou commerciale externe et qu'elle met à disposition dans le Service conformément au Schéma des sources et des utilisations.
- **Client logiciel** : exclusivement la version du logiciel officiellement fournie, désignée et prise en charge par BelgoBase, au moyen de laquelle l'Utilisateur obtient l'accès.
- **Documents contractuels** : la commande individuelle ou l'accord tarifaire, les annexes particulières applicables, dont le Schéma des sources et des utilisations, les Conditions générales et les présentes Conditions d'utilisation.
- **Export** : un fichier ou une sortie de données, y compris au format Excel, sélectionné par l'Utilisateur au moyen d'une fonction d'exportation publiée.
- **Utilisateur** : la personne physique enregistrée au titre de la Licence qui utilise effectivement le Service. L'Acceptant et l'Utilisateur peuvent être la même personne, mais demeurent des rôles distincts.
- **Dossier d'information** : les Documents contractuels, les informations applicables relatives à la vie privée et aux cookies ainsi que les informations relatives aux versions et le récépissé.
- **Client** : l'entreprise ou l'organisation professionnelle qui souscrit au Service exclusivement à des fins professionnelles.
- **Licence** : le droit d'utilisation limité, non exclusif, incessible et ne pouvant faire l'objet d'une sous-licence, accordé au Client et à l'Utilisateur désigné.
- **Utilisation normale** : la consultation, la sélection et l'Export effectués par une personne, de manière ciblée, au moyen des fonctions publiées et dans les limites applicables, sans extraction systématique ni contournement.
- **API officielle** : exclusivement une interface de programmation expressément activée et documentée par BelgoBase, assortie d'identifiants, de périmètres et de quotas attribués.
- **Par écrit** : un courriel pouvant être conservé durablement, un document signé ou une déclaration électronique expresse effectuée dans un environnement prévu à cet effet.
- **Appareil** : le système enregistré auquel la Licence standard est liée.

Article 3 — Licence professionnelle individuelle standard

- 3.1. Le Service est destiné à des clients professionnels. Le Client garantit que l'Utilisateur agit à titre professionnel et qu'il est habilité à agir au nom du Client.
- 3.2. Sauf convention écrite contraire, une Licence couvre un Utilisateur désigné sur un Appareil enregistré.
- 3.3. Un administrateur informatique habilité ne peut effectuer que les opérations d'installation ou d'assistance techniquement nécessaires. Cela ne lui confère aucun droit autonome d'utiliser les résultats de recherche, les Informations d'entreprise ou les Exports.
- 3.4. L'Utilisateur ne partage aucun compte, mot de passe, fichier d'activation, clé privée, jeton, session, ID de licence, identifiant d'API ou enregistrement d'Appareil. Plusieurs personnes ne peuvent pas travailler alternativement sous la même identité désignée.
- 3.5. La Licence n'inclut pas automatiquement les collègues, services, sociétés du groupe, clients, fournisseurs ou prestataires externes.
- 3.6. Un changement d'Utilisateur ou d'Appareil est demandé à security@belgobase.be. L'accès antérieur peut être révoqué ; un remplacement ne crée pas de seconde Licence simultanée.
- 3.7. Le Client est responsable du choix, des instructions et des actes de son Utilisateur et de son administrateur technique dans les limites des présentes conditions.

Article 4 — Utilisation professionnelle interne autorisée

- 4.1. Le Client peut utiliser BelgoBase pour :
- a. rechercher et sélectionner des entreprises selon les caractéristiques professionnelles disponibles ;
 - b. analyser les marchés, secteurs, établissements et entreprises ;
 - c. préparer en interne des activités licites de prospection et de vente B2B ;
 - d. contrôler, compléter ou actualiser son propre dossier professionnel ;
 - e. établir des rapports internes et préparer une décision professionnelle humaine.
- 4.2. L'utilisation interne désigne l'utilisation pour les propres activités professionnelles du Client. Elle n'inclut pas la fourniture à des tiers de résultats BelgoBase en tant que service autonome d'information, de données, de vérification, de comparaison ou de prospection.
- 4.3. Un résultat limité peut être communiqué à un membre du personnel qui en a besoin pour la même finalité interne concrète, sous réserve d'une confidentialité appropriée et sans création d'une copie structurée de la base de données.
- 4.4. Un conseiller professionnel peut recevoir un résultat limité pour une mission concrète auprès du Client. Le conseiller ne peut pas le réutiliser à ses propres fins, pour d'autres clients ou pour son propre produit de données.
- 4.5. Les Informations d'entreprise peuvent appuyer une appréciation humaine, mais ne peuvent pas être utilisées, sans contrôle complémentaire approprié, comme appréciation juridique, financière, de crédit, d'investissement, de sanctions, de conformité ou de solvabilité qui serait exclusive ou déterminante.

Article 5 — Recherches, résultats et qualité des données

- 5.1. L'Utilisateur détermine lui-même les critères de recherche et contrôle les filtres visibles avant l'exécution. Un assistant, une suggestion, un score ou une valeur préremplie reste un outil d'aide.
- 5.2. Un assistant n'exécute pas de manière autonome une recherche, un Export, une prise de contact ou une décision importante, sauf si une fonction proposée ultérieurement le mentionne de manière transparente et que l'Utilisateur confirme l'action finale.
- 5.3. Les Informations d'entreprise constituent un instantané lié à une source et à une date. Elles peuvent être incomplètes, retardées, arrondies, corrigées ou modifiées ultérieurement.

5.4. Pour toute décision ayant des conséquences importantes, le Client vérifie les données pertinentes auprès de la source authentique et, le cas échéant, auprès de l'entreprise concernée.

5.5. Un résultat manquant, un résultat vide, un indicateur négatif ou un score calculé ne constitue pas une preuve concluante d'absence, de manque de fiabilité, d'insolvabilité ou de non-conformité.

5.6. Le Client ne présente pas un résultat comme une attestation officielle, un extrait authentique, un avis de crédit, une décision légale de conformité ou une garantie de BelgoBase, de la BCE/KBO ou de la BNB/NBB.

5.7. Pour toute utilisation pertinente, le Client conserve la source, la date de référence, la date d'exportation, le contexte de sélection et les avertissements visibles. Toute inexactitude connue est rectifiée, limitée ou supprimée dans ses propres systèmes.

5.7a. Une valeur dérivée, un indicateur, un score, un résumé, un ratio ou un calcul ne constitue pas un chiffre officiel provenant d'une source, même lorsqu'il repose sur des Informations provenant de sources. Avant d'utiliser cette valeur pour une décision importante ou de la présenter à un tiers comme un fait, le Client vérifie la période source utilisée, les définitions, les valeurs manquantes, la méthode de calcul et l'actualité.

5.8. Une erreur de contenu présumée peut être signalée à security@belgobase.be avec le minimum de contexte nécessaire.

Article 6 — Restrictions relatives à la BCE/KBO, à la BNB/NBB et aux autres sources

6.1. La Licence ne confère que le droit d'utilisation limité prévu par les présentes conditions. Elle ne transfère aucun droit de propriété, droit sur une base de données, droit d'auteur, abonnement à une source, compte auprès d'une autorité publique ou droit d'accès direct.

6.2. Les Informations provenant de sources sont toujours soumises à la limite la plus stricte parmi les présentes conditions, le Schéma des sources et des utilisations, la Restriction de source portée à la connaissance du Client et le droit applicable.

6.3. Les données à caractère personnel issues des Open Data de la BCE/KBO, y compris les données d'entités enregistrées qui sont des personnes physiques, ne peuvent pas être utilisées à des fins de prospection directe. Cette interdiction couvre également la sélection, l'enrichissement, le profilage, la constitution de listes ou la préparation orientés vers une telle prospection directe.

6.4. La source BCE/KBO et sa date de mise à jour, leur signification et les mentions applicables sont conservées. Le Client ne présente pas des informations dérivées comme un extrait officiel de la BCE/KBO demeuré inchangé.

6.5. Les informations dérivées de la BNB/NBB peuvent reposer sur des pièces déposées par les entreprises et corrigées ultérieurement. Les données d'identification peuvent provenir de la BCE/KBO. Le Client vérifie les données critiques et tient compte de la version de la source, de la période comptable et des corrections ultérieures.

6.6. Le Client n'utilise pas BelgoBase comme voie indirecte pour contourner les restrictions relatives à la consultation systématique ou massive de sources, au téléchargement de documents, au stockage ou à la redistribution.

6.7. BelgoBase ne rend un produit source, une catégorie de champs ou une fonction disponible que dans les limites des droits autorisés par le Schéma des sources et des utilisations applicable pour la source concernée, la visualisation, la sélection, l'Export, la conservation, la mise à disposition et la destination. La visibilité ou l'accessibilité technique n'étend pas ces droits.

6.8. En cas de doute ou de conflit concernant une Restriction de source, le Client cesse l'utilisation contestée et demande préalablement des précisions à legal@belgobase.be.

Article 7 — Prospection B2B et prospection directe

7.1. Le Client peut sélectionner des entreprises en fonction de caractéristiques professionnelles non personnelles afin de préparer une démarche B2B licite.

7.2. Le droit de sélectionner ne constitue pas une autorisation d'utiliser chaque adresse électronique, numéro de téléphone, adresse ou donnée à caractère personnel trouvés à des fins de prospection directe. Une coordonnée professionnelle peut également constituer une donnée à caractère personnel.

7.3. Avant toute prise de contact, le Client détermine et documente au minimum :

- a. la finalité concrète et les données nécessaires ;
- b. la base juridique applicable ;
- c. la source et la Restriction de source pertinente ;
- d. le canal de communication autorisé ;
- e. les informations destinées à la personne concernée ;
- f. la durée de conservation et la voie d'opposition.

7.4. Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été obtenues directement auprès de la personne concernée, le Client fournit les informations légalement requises au plus tard lors de la première communication, sous réserve d'une exception légale dont l'application peut être démontrée.

7.5. Le Client respecte, pour chaque canal, les règles relatives à la publicité électronique, au démarchage téléphonique, au courrier postal et aux autres communications. Avant toute prospection directe par téléphone, il consulte les listes « Ne m'appellez plus » applicables et ses propres registres d'opposition.

7.6. Toute opposition à la prospection directe est mise en œuvre sans retard déraisonnable et avant toute opération de prospection suivante. Les données à caractère personnel ne sont ensuite plus utilisées à cette fin.

7.7. Si et aussi longtemps que cela est légalement autorisé et nécessaire pour respecter durablement une opposition, seul un enregistrement de suppression minimal et sécurisé peut être conservé. Il ne peut pas être utilisé à des fins de nouvelle prospection, d'enrichissement ou de profilage.

7.8. Les oppositions et désinscriptions sont répercutées dans les campagnes, listes et fournisseurs engagés pertinents. Le Client ne les contourne pas au moyen d'une autre identité, société, fournisseur, liste ou forme de communication.

7.9. La sous-traitance d'activités de prospection ne libère pas le Client de ses propres obligations. Le fournisseur ne reçoit que les données nécessaires, des instructions écrites et des restrictions appropriées.

7.10. Le Client ne déduit aucune catégorie particulière de données à caractère personnel, donnée pénale, vulnérabilité ou caractéristique protégée afin de contacter, d'exclure ou de traiter différemment des personnes physiques.

Article 8 — Rôles et responsabilité après une sélection ou un Export

8.1. Pour ses propres sélections, Exports, stockages, enrichissements, activités de prospection et contacts ultérieurs, le Client détermine en principe lui-même la finalité et les moyens essentiels et agit en qualité de responsable autonome du traitement.

8.2. Les présentes conditions ne font pas automatiquement de BelgoBase un sous-traitant du Client. Un rôle de sous-traitant ne prend naissance que pour une fonction concrète dans laquelle BelgoBase exécute, de manière démontrable, exclusivement des instructions documentées du Client et pour laquelle un accord distinct approprié s'applique au préalable.

8.3. Lorsque le Client agit pour le compte d'un tiers, il détermine et documente son rôle réel. Il ne peut pas utiliser une qualification contractuelle contraire à la répartition effective des finalités et des moyens.

8.4. Le Client ne téléverse vers BelgoBase aucun jeu de données de ses propres clients, aucune donnée sensible ni aucune liste de tiers, sauf si une fonction effectivement publiée et des accords complémentaires appropriés l'autorisent expressément.

Article 9 — Gestion des Exports et communication limitée

9.1. Un Export est autorisé lorsqu'il est créé au moyen d'une fonction publiée, sert une finalité interne déterminée et licite et reste dans les limites techniques et contractuelles visibles.

9.2. L'Utilisateur ne sélectionne que les entreprises, lignes et colonnes nécessaires à cette finalité. La disponibilité de champs supplémentaires ne justifie pas leur inclusion.

9.3. Un Export normal peut être intégré manuellement dans un CRM interne sécurisé, un dossier de prospection ou un système d'analyse pour la même finalité licite.

9.4. Lorsque cela est nécessaire, le Client consigne au minimum : le responsable, la finalité, la base juridique, les critères de sélection, la source, la date de référence, la date d'exportation, les destinataires et la date prévue de nouveau contrôle ou de suppression.

9.5. L'accès reste limité aux personnes qui en ont concrètement besoin. Les destinataires internes et les conseillers ne reçoivent aucun droit d'utilisation plus étendu que celui du Client.

9.6. Les rectifications, oppositions, suppressions de liste et décisions d'effacement sont également répercutées dans les listes dérivées, fichiers de travail et chez les destinataires concernés.

9.7. Les Exports ne sont pas diffusés par des canaux non sécurisés, des boîtes aux lettres personnelles ou des liens de téléchargement publics. Un Export complet n'est pas joint à un signalement d'assistance ordinaire.

9.8. Le Client ne fractionne, ne répète ni ne répartit des opérations entre des comptes, utilisateurs, Appareils, périodes ou filtres afin de contourner les limites de volume, de vitesse, d'exportation ou d'utilisation raisonnable.

9.8a. Un Export n'est autorisé qu'au moyen d'une fonction visible du produit, pour la finalité professionnelle interne concrète qui s'inscrit dans les droits applicables sur les sources et dans les présentes conditions. Le Client conserve la mention de la source, la date de référence, l'année ou la période, l'avertissement relatif à la qualité et la restriction d'utilisation dans la mesure où ils sont disponibles. Les données à caractère personnel issues des Open Data de la BCE/KBO ou d'une autre source ne sont pas utilisées à des fins de prospection directe du seul fait qu'elles sont visibles ou exportables.

9.9. La réussite d'un Export ne signifie pas que toute utilisation ultérieure, tout destinataire ou toute durée de conservation est licite ou autorisé par la source.

Article 10 — Sécurité et conservation locales

10.1. Le Client sécurise l'Appareil et ses propres systèmes en fonction du risque, notamment au moyen de mises à jour prises en charge, d'accès individuels, du verrouillage de l'écran, d'une protection contre les logiciels malveillants et d'une protection appropriée des disques ou fichiers.

10.2. Les secrets de compte, fichiers d'activation, jetons et clés privées ne sont pas partagés, copiés sans protection ni inclus dans des tickets, captures d'écran, scripts ou courriels ordinaires.

10.3. Les Exports sont exclusivement stockés dans un environnement professionnel approuvé. Aucun stockage personnel dans le cloud, support amovible non géré ou appareil privé n'est utilisé sans sécurité et habilitation appropriées démontrables.

10.4. Les fichiers temporaires, anciens Exports et sauvegardes sont supprimés ou anonymisés dès qu'ils ne sont plus nécessaires ou licites, sous réserve d'une obligation légale de conservation documentée ou d'une mesure de gel légal.

10.5. La perte d'un Appareil, la compromission présumée d'un identifiant ou un accès non autorisé sont signalés sans retard déraisonnable à security@belgobase.be.

Article 11 — Interdiction de revente et de reconstitution de bases de données

11.1. Le Client ne vend, ne loue, ne concède en sous-licence, ne commercialise en marque blanche ni ne publie le Service, les Informations d'entreprise, les Exports ou leur accès.

11.2. Le Client n'effectue pas structurellement des recherches ni ne fournit des listes à la demande de tiers lorsque cela revient à agir comme courtier en données, revendeur ou portail d'accès de remplacement.

11.3. La collecte, la combinaison ou l'organisation systématique de résultats en vue de constituer une base de données d'informations d'entreprise, de prospection, de scoring ou de recherche qui se substitue totalement ou partiellement à celle de BelgoBase est contractuellement interdite.

11.4. Des extractions réduites mais répétées sont également interdites lorsque leur cohérence, leur fréquence ou leur finalité équivaut à une collecte en masse, à un contournement de Restrictions de sources ou à une reconstitution structurelle de base de données.

11.5. Les mentions relatives à la source, à la version, aux avertissements, à la propriété et à l'attribution ne sont ni supprimées ni modifiées de manière trompeuse.

Article 12 — Client logiciel, API officielle et automatisation

12.1. L'Utilisateur n'utilise que le Client logiciel pris en charge et les fonctions visibles qui y sont publiées.

12.2. Une API officielle ne peut être utilisée qu'après son activation Par écrit par BelgoBase pour le Client concerné. Il n'existe aucun accès implicite à une API et les présentes Conditions d'utilisation ne constituent pas en elles-mêmes la promesse qu'une API est disponible.

12.3. L'utilisation de l'API reste limitée aux identifiants, périmètres, routes, finalités, vitesses, volumes, champs de données et durées de conservation attribués. Les identifiants ne sont ni partagés ni intégrés dans du code client, des dépôts publics ou des services tiers.

12.4. Sans une telle activation, sont notamment interdits : le scraping, l'exploration automatisée, la collecte automatisée, la capture d'écran automatisée, les macros, robots, navigateurs sans interface, outils d'interception, la manipulation de paquets, les requêtes cachées répétées et l'utilisation directe de points de terminaison non documentés.

12.5. Les logiciels d'accessibilité standard sont autorisés lorsqu'ils rendent le Client logiciel utilisable par l'Utilisateur désigné et ne servent pas à une extraction systématique ou à un contournement.

12.6. Le Client ne contourne ni ne manipule aucun contrôle de compte, de Licence, d'Appareil, de périmètre, de débit, de quota, d'exportation, de mise à jour, d'intégrité, de journalisation ou de sécurité.

12.7. Une erreur, l'absence d'un blocage, un ancien Client logiciel ou une réponse involontaire du serveur ne confère aucun droit de poursuivre le comportement concerné.

Article 13 — Intégrité du logiciel, analyse et exceptions impératives

13.1. Le Client et l'Utilisateur ne peuvent utiliser le Client logiciel, l'API officielle, les fichiers d'installation, les mises à jour, les composants de sécurité, les modèles de données et la documentation correspondante que tels qu'ils ont été mis à disposition et aux fins autorisées par les présentes Conditions d'utilisation.

13.2. Sous réserve de ce qu'autorise le droit impératif, il est interdit :

a. de modifier, traduire, adapter, décompiler, désassembler le Client logiciel ou l'un de ses composants, ou de le ramener de toute autre manière à son code source, à sa logique interne, à ses structures de données ou à des interfaces non publiques ;

b. de développer un logiciel dérivé, un client de remplacement, un émulateur, un encapsuleur, un serveur mandataire ou une couche de compatibilité permettant de contourner des restrictions techniques ou contractuelles d'utilisation ;

- c. de supprimer, falsifier, désactiver ou contourner des contrôles de licence, d'appareil, d'intégrité, de mise à jour, de signature, d'authentification, de session, de limitation du débit ou d'autres contrôles de sécurité ;
- d. de modifier ou de reconditionner des fichiers d'installation, mises à jour, certificats, configurations, jetons ou autres composants en dehors du processus d'installation et de mise à jour autorisé ;
- e. d'exploiter des erreurs ou vulnérabilités de sécurité non publiques afin d'obtenir un accès, des données, des capacités ou des droits qui ne sont pas destinés à l'Utilisateur.

13.3. Aucune disposition des présentes Conditions d'utilisation ne limite les droits que le droit impératif applicable n'autorise pas à exclure contractuellement. Dans les conditions légales, cela comprend notamment :

- a. la création d'une copie de sauvegarde lorsqu'elle est nécessaire à l'utilisation licite par l'acquéreur légitime ;
- b. l'observation, l'étude ou la mise à l'essai du fonctionnement du programme pendant les opérations que l'Utilisateur légitime est en droit d'effectuer ;
- c. la reproduction ou la traduction du code dans la mesure où elle est indispensable pour obtenir l'interopérabilité d'un programme développé de façon indépendante, lorsque les informations nécessaires ne sont pas déjà aisément et rapidement accessibles et que les opérations restent limitées aux parties nécessaires à cette fin.

13.4. Les informations obtenues licitement en vertu de l'article 13.3.c ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'interopérabilité recherchée. Elles ne peuvent être partagées au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin, être utilisées pour développer ou commercialiser un programme substantiellement similaire ni servir à une autre atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

13.5. L'Utilisateur est invité à soumettre d'abord tout besoin concret d'informations d'interopérabilité à legal@belgobase.be lorsque cela est raisonnablement possible. Cette demande ne constitue pas une condition d'exercice d'un droit légal impératif.

13.6. Toute vulnérabilité présumée est signalée sans retard inutile à security@belgobase.be. Sans autorisation écrite préalable, l'Utilisateur ne peut mener aucun autre test de sécurité actif sur les environnements de production, les comptes d'autrui, les données à caractère personnel ou les données réelles des clients. La présente disposition ne limite aucun droit impératif de signalement, de lanceur d'alerte ou autre droit légalement protégé.

Article 14 — Intelligence artificielle externe et utilisation de modèles

14.1. On entend par Service d'IA externe tout service de génération par intelligence artificielle, de modèles de langage, d'apprentissage automatique, d'hébergement de modèles, d'agents, de représentations vectorielles, de recherche vectorielle ou d'analyse automatisée de données qui n'est pas proposé par BelgoBase comme élément d'une fonction visible du produit.

14.2. Sans l'autorisation préalable, spécifique et écrite de BelgoBase, les Informations d'entreprise, résultats de recherche, Exports, captures d'écran, réponses d'API, Données d'assistance ou jeux de données qui en sont dérivés ne peuvent pas être saisis, téléversés, transmis ou mis à disposition d'un Service d'IA externe.

14.3. Il est en particulier interdit d'utiliser ces informations pour :

- a. l'entraînement, le réglage fin, l'évaluation, la comparaison ou l'amélioration d'un modèle externe ;
- b. la création de représentations vectorielles, de bases vectorielles, de bases de données de génération augmentée par récupération ou de bases de connaissances similaires ;
- c. des jeux de données destinés à la classification, à l'étiquetage, aux données synthétiques ou à la comparaison de modèles ;
- d. un chatbot, un agent, un assistant ou un service de prospection automatisé externe ;
- e. des réponses ou produits vendus, fournis à des tiers ou rendus publics.

14.4. Une autorisation ne peut porter que sur une application, une catégorie de données, un prestataire et un mode de sécurité définis. Elle ne confère aucun droit que BelgoBase ne possède pas elle-même et ne lève pas les conditions des sources, le droit de la protection des données, la confidentialité ni les autres restrictions d'utilisation.

14.5. Une fonction d'IA ou d'assistance proposée par BelgoBase elle-même ne peut être utilisée que dans le cadre de sa destination visible. L'existence d'une telle fonction n'autorise pas le transfert des données sous-jacentes vers un autre Service d'IA.

14.5a. L'Utilisateur ne saisit des données dans une fonction d'IA intégrée que dans la mesure où cela est compatible avec la finalité visible, les informations applicables relatives à la vie privée, les droits sur les sources et les droits des personnes concernées. Il ne saisit aucun mot de passe, jeton, clé privée, Export complet ni aucune donnée à caractère personnel excessive de tiers. L'Utilisateur contrôle le résultat avant toute recherche, tout Export, toute communication ou toute décision.

14.5b. Un éventuel crédit d'IA ne confère aucun droit autonome à un modèle, une réponse, une vitesse, une disponibilité ou un résultat déterminés. Le crédit, le prix et le traitement des appels échoués ou interrompus découlent exclusivement d'une offre distincte acceptée par écrit ; les présentes Conditions d'utilisation n'instaurent aucun paiement ni rechargement automatique.

14.6. Un traitement purement local n'emporte pas automatiquement une autorisation. Dans la mesure où le traitement sort de l'Utilisation normale, constitue une nouvelle base de données, contrevient à des Restrictions de sources ou redistribue des résultats, une autorisation écrite préalable reste requise.

Article 15 — Finalités interdites et prise de décision humaine

15.1. BelgoBase ne peut pas être utilisée à des fins de fraude, de tromperie, d'usurpation d'identité, de harcèlement, de spam, de télémarketing non autorisé, de discrimination, de contournement de sanctions, de profilage illicite ou à toute autre fin illicite.

15.2. Le Client et l'Utilisateur ne peuvent déduire des Informations d'entreprise aucune caractéristique sensible, vulnérable ou non étayée concernant des personnes physiques. Ils ne peuvent traiter des personnes ou des entreprises comme si un résultat de recherche constituait une appréciation complète ou actuelle de leur fiabilité, solvabilité, intégrité ou statut légal.

15.3. BelgoBase est un outil de sélection, de recherche et de prise de décision humaine. Elle ne constitue aucune attestation officielle ni aucun conseil juridique, financier, de crédit, d'investissement, de sanctions, de conformité ou de solvabilité autonome.

15.4. Pour toute décision susceptible de produire des effets juridiques ou des effets d'importance comparable, le Client doit :

- a. vérifier les informations pertinentes auprès de la source compétente ou primaire ;
- b. tenir compte de l'actualité, du contexte et des erreurs possibles ;
- c. assurer une appréciation humaine compétente ;
- d. fournir à la personne concernée les informations, droits et possibilités de recours requis par la loi.

15.5. BelgoBase ne peut pas être utilisée comme unique facteur déterminant pour l'octroi d'un crédit, une assurance, l'accès à un contrat, un emploi, un service essentiel, l'application de sanctions ou toute décision d'une gravité comparable.

Article 16 — Client logiciel, versions et mises à jour

16.1. L'Utilisateur installe le Client logiciel et les mises à jour exclusivement par le canal désigné par BelgoBase et n'évalue aucune copie, aucun correctif ni aucun paquet d'installation non officiel dans l'environnement de production.

16.2. BelgoBase peut imposer des mises à jour liées à la sécurité, à l'intégrité, à la compatibilité et aux sources. Lorsqu'un délai est communiqué, le Client installe la mise à jour dans ce délai ou cesse d'utiliser la version concernée.

16.3. Une mise à jour logicielle ne modifie pas en elle-même le texte contractuel et ne vaut pas acceptation de nouvelles conditions juridiques. Toute modification substantielle des Conditions d'utilisation requiert l'acceptation active distincte de la nouvelle version conformément à l'article 26.

16.4. BelgoBase peut limiter une version ou une fonction obsolète lorsqu'elle est raisonnablement dangereuse, incompatible, n'est plus prise en charge ou ne peut plus être fournie licitement. La mesure reste limitée à ce qui est nécessaire pour maîtriser le risque concret.

16.5. Un Utilisateur ne peut pas, de sa propre initiative, rétablir ou rétrograder une version ni la restaurer en dehors du processus officiel de mise à jour lorsque cela permet d'éviter des contrôles de sécurité, de Licence, d'intégrité ou de source.

16.6. Aucune disposition ne garantit que chaque version, liaison à une source ou fonction reste indéfiniment disponible ou prise en charge.

Article 17 — Obligations de sécurité complémentaires

17.1. Le Client organise les accès selon le principe du moindre privilège nécessaire. L'accès d'un Utilisateur parti, remplacé ou qui n'est plus habilité est immédiatement révoqué ou adapté par l'intermédiaire de l'assistance.

17.2. Les mots de passe, jetons, clés, codes de récupération et données de session sont conservés de manière secrète et séparément des Exports. Ils ne peuvent pas être inclus dans des scripts, tickets, captures d'écran, documents partagés ou stockages non sécurisés.

17.3. Le Client protège raisonnablement les appareils et le stockage local contre la perte, le vol, les logiciels malveillants et les accès non autorisés. Selon le risque, cela comprend des logiciels système à jour, le verrouillage des accès, le stockage chiffré et des sauvegardes maîtrisées.

17.4. Il est interdit de tester activement, de solliciter excessivement ou d'exploiter les environnements de production, les limites de comptes ou les données d'autres clients sans autorisation écrite préalable.

17.5. L'Utilisateur ne peut falsifier, effacer ni manipuler des lignes de journal, messages d'erreur, horodatages, données de version, récépissés ou autres données d'enquête dans le but de dissimuler une violation ou un incident.

17.6. Ces obligations prescrivent un comportement approprié du Client. Elles ne constituent pas une déclaration selon laquelle BelgoBase enregistre chaque action, exerce une surveillance continue ou dispose déjà d'une mesure technique déterminée.

Article 18 — Données d'assistance et signalement d'incident

18.1. Les Données d'assistance comprennent les données que le Client ou l'Utilisateur fournit délibérément à BelgoBase aux fins de l'assistance, de l'analyse d'erreurs, de la sécurité ou du rétablissement.

18.2. L'Utilisateur ne fournit que les éléments nécessaires à l'enquête concrète, par exemple l'identification du compte ou de la Licence, la version du Client logiciel, le build/la mise à jour, l'heure, le code d'erreur, le numéro de requête ou de récépissé et les étapes reproductibles.

18.3. Sauf demande ciblée et sécurisée de BelgoBase, aucun mot de passe, jeton, clé privée, Export complet, historique complet des recherches ni aucune donnée à caractère personnel excessive de tiers n'est transmis.

18.4. La perte ou le vol d'un Appareil enregistré, une suspicion d'abus d'un Compte, une communication non autorisée de données, un logiciel malveillant, une violation de données ou un autre événement de sécurité pertinent est signalé sans retard inutile à security@belgobase.be, de préférence avec la mention « SÉCURITÉ » dans l'objet. Un premier signalement peut être incomplet ; des informations complémentaires peuvent suivre progressivement.

18.5. Un signalement à BelgoBase ne remplace pas la propre évaluation, la sécurisation, la documentation ou les éventuelles obligations légales de notification et d'information du Client. Il ne modifie pas non plus automatiquement la répartition des rôles prévue à l'article 8.

18.6. BelgoBase peut demander des informations complémentaires ciblées aux fins de l'identification, de la limitation, de l'enquête ou du rétablissement. Les Données d'assistance ne sont traitées et conservées que dans la mesure où il existe une base juridique applicable et une nécessité, conformément à la Déclaration de confidentialité et au droit impératif.

18.7. Les obligations en matière de sécurité appropriée et de notification des données à caractère personnel restent tributaires du rôle, du risque et des conditions légales. La base européenne pertinente figure notamment aux articles 32 à 34 du règlement général sur la protection des données. [Texte officiel du RGPD](#)

Article 19 — Utilisation normale et métadonnées disponibles

19.1. L'Utilisation normale suppose une utilisation humaine et ciblée dans le cadre de la Licence attribuée et des finalités B2B autorisées.

19.2. À des fins de sécurité, de disponibilité, d'assistance et de respect du contrat, BelgoBase peut utiliser les métadonnées techniques disponibles, telles que les données de licence, d'appareil, de session, de version, de volume de requêtes, d'erreur, d'intégrité et de récépissé, dans la mesure où cela est licite et nécessaire.

19.3. Un volume élevé de requêtes ou d'Exports ne démontre pas en soi une violation. L'évaluation tient notamment compte de la finalité, du schéma, de la durée, de l'incidence, de la répétition, du partage de compte et des indices d'automatisation ou de contournement.

19.4. La présente disposition ne garantit pas que chaque action est journalisée ni qu'une surveillance continue a lieu. L'enquête se fonde sur les informations qui sont effectivement disponibles et peuvent être licitement utilisées.

19.5. BelgoBase ne consulte aucun contenu ni aucune donnée à caractère personnel du seul fait qu'une enquête technique serait possible. L'examen du contenu reste limité à ce qui est nécessaire, proportionné et licite pour la finalité concrète.

Article 20 — Enquête et coopération

20.1. BelgoBase peut ouvrir une enquête ciblée en présence d'un indice crédible de compromission de compte, d'abus de sécurité, d'automatisation non autorisée, de violation des conditions d'une source, de traitement illicite ou d'un autre manquement contractuel substantiel.

20.2. Dans le cadre de cette enquête, BelgoBase peut, dans la mesure où cela est disponible et licite :

- a. préserver les données et récépissés pertinents ;
- b. corréler les données de Licence, d'Appareil, de requête et d'erreur ;
- c. demander une explication ou des pièces justificatives ciblées ;
- d. isoler temporairement les sessions, fonctions, Exports ou données d'accès concernés ;
- e. exiger le renouvellement des identifiants, une mise à jour du Client logiciel ou un nouvel enregistrement de l'Appareil.

20.3. L'enquête reste centrée sur le soupçon concret, utilise la méthode appropriée la moins intrusive et est traitée de manière confidentielle. Elle ne constitue pas une autorisation générale de contrôle illimité.

20.4. Le Client coopère raisonnablement, fournit des informations exactes et conserve les données pertinentes dès qu'il a connaissance d'un incident ou d'une enquête. La coopération ne vaut pas reconnaissance d'une violation.

20.5. Les données techniques, détections ou données de journalisation ne constituent pas une preuve irréfutable. Le Client peut fournir un contexte et une preuve contraire et demander le réexamen humain d'une mesure.

20.6. Des informations ne sont communiquées à une autorité compétente ou à un tiers que lorsqu'une obligation légale ou une base juridique valable l'exige.

Article 21 — Mesures, limitation et suspension

21.1. En cas de violation constatée ou faisant l'objet d'un soupçon crédible, BelgoBase peut, selon la gravité et le risque :

- a. adresser un avertissement et exiger une remédiation ;
- b. limiter temporairement une fonction, un volume, un Export ou l'accès à l'API ;
- c. révoquer une session, un identifiant, un Appareil ou un lien de Licence ;
- d. refuser une demande d'Export ou d'accès ;
- e. suspendre temporairement le Compte ou le Service ;
- f. résilier le contrat conformément à l'article 23 et aux Conditions générales.

21.2. Une limitation ou une suspension immédiate n'est indiquée que lorsqu'elle est raisonnablement nécessaire en raison d'un risque grave ou imminent pour la sécurité, les droits sur les sources, les données à caractère personnel, les tiers, la disponibilité ou le respect de la loi.

21.3. Dans la mesure où cela peut être fait de manière sûre et licite, le Client reçoit le motif principal, la portée et les conditions de réexamen. BelgoBase choisit la mesure efficace la moins contraignante et réévalue sa nécessité dès que de nouvelles informations pertinentes deviennent disponibles.

21.4. Dans la mesure du possible, l'accès aux Documents contractuels déjà acceptés et au récépissé correspondant reste disponible, sauf si cet accès cause précisément un risque concret pour la sécurité ou un risque légal.

21.5. Une mesure prise en vertu du présent article ne crée aucun paiement, aucune indemnisation ni aucune autre obligation commerciale qui n'a pas déjà été convenue séparément et valablement.

Article 22 — Remédiation et réactivation

22.1. Pour obtenir une remédiation, il peut être demandé au Client :

- a. de cesser l'utilisation interdite ;
- b. de remplacer les identifiants et de sécuriser les appareils concernés ;
- c. de supprimer les copies, jeux de données ou transferts non autorisés ;
- d. de corriger les listes d'opposition et de suppression ;
- e. d'installer la version requise du Client logiciel ;
- f. de documenter la méthode de travail concernée et de fournir des preuves ciblées de remédiation.

22.2. La preuve demandée doit être liée à la violation et rester proportionnée. BelgoBase ne peut exiger un accès général aux systèmes ou aux données lorsqu'une preuve moins intrusive suffit.

22.3. Une réactivation peut intervenir lorsque le risque concret a été suffisamment corrigé. Elle peut être subordonnée à de nouveaux identifiants, à un nouvel enregistrement de l'Appareil ou à une reprise limitée.

22.4. La réactivation peut être refusée lorsque la législation, les conditions des sources, les droits de tiers ou un risque grave persistant empêchent la poursuite de la fourniture.

22.5. La remédiation ou la réactivation ne garantit pas que les Exports supprimés, écrasés ou endommagés localement puissent être restaurés. Le Client reste responsable de sa propre conservation licite et correctement sécurisée.

Article 23 — Résiliation et conséquences

23.1. Sans préjudice des Conditions générales, le Client comme BelgoBase peut résilier le contrat par écrit et avec effet immédiat, sans délai de préavis contractuel.

23.2. Après la résiliation, l'Utilisateur cesse immédiatement tout nouvel accès et toute nouvelle utilisation, supprime le Client logiciel dans la mesure où celui-ci ne peut plus être utilisé licitement et rend inutilisables les moyens d'accès.

23.3. Les copies non autorisées, bases de données reconstituées, caches d'API et fichiers créés en dehors de la finalité autorisée sont supprimés.

23.4. Un Export précédemment créé de manière licite ne peut être conservé que pour la finalité licite initiale et aussi longtemps que les conditions des sources, le droit de la protection des données, les durées de conservation, les oppositions, les obligations de suppression et la sécurité le permettent. Lorsque la finalité ou le droit à la conservation prend fin, les données sont supprimées ou anonymisées de manière irréversible.

23.5. La résiliation ne confère aucun droit à un accès continu, à une actualisation, à un rafraîchissement des sources, à de nouveaux Exports, à l'assistance ou aux mises à jour.

23.6. Après la résiliation, BelgoBase ne peut conserver les données contractuelles, de récépissé, de sécurité, d'assistance et de litige que dans la mesure où cela est licite et nécessaire conformément à la Déclaration de confidentialité.

23.7. Les dispositions relatives aux droits sur les sources, à la propriété intellectuelle, à la confidentialité, aux restrictions d'exportation, à la sécurité, à la preuve et aux conséquences de la résiliation restent applicables dans la mesure où leur nature l'exige.

Article 24 — Preuve et contradiction

24.1. Un enregistrement de serveur, un récépissé, une donnée d'intégrité ou un journal technique peut être utilisé comme pièce probante, mais n'a que la force probante que lui attribue le droit applicable.

24.2. Aucune donnée technique n'exclut les erreurs, le contexte manquant ou la preuve contraire. Le Client peut contester de manière motivée une acceptation enregistrée, le lien à un Appareil, une requête, un Export ou une mesure.

24.3. Les rectifications n'écrasent pas un enregistrement initial. Elles sont consignées comme ajout distinct et daté afin que l'état initial et la rectification restent tous deux vérifiables.

24.4. Une simple copie locale d'un document, d'un fichier d'installation ou d'un manifeste ne démontre pas à elle seule quelle version a été acceptée par quel Acceptant au nom de quel Client.

Article 25 — Version du document, hachage et manifeste

25.1. Chaque version applicable des présentes Conditions d'utilisation est reliée sans ambiguïté dans le manifeste au minimum aux éléments suivants :

- a. l'ID et le titre du document ;
- b. la langue et le numéro de version ;
- c. la date de publication ou d'entrée en vigueur ;
- d. le nom de fichier exact ;
- e. le hachage SHA-256 du document définitif ;
- f. le build applicable du Client logiciel et l'identification de la mise à jour.

25.2. Le manifeste et le récépissé utilisent le hachage SHA-256 du format de fichier exact qui a été proposé. Le hachage d'une autre version ou d'un autre format n'identifie pas les octets proposés.

25.3. Toute modification du contenu reçoit une nouvelle version de document et un nouveau hachage. Toute modification substantielle des obligations, des finalités autorisées, des restrictions d'utilisation ou des droits de contrôle requiert une nouvelle acceptation active.

25.4. Un build ou une mise à jour technique ordinaire pour lequel le texte juridique reste inchangé ne rend pas automatiquement l'acceptation existante invalide et ne vaut pas nouvelle acceptation juridique.

25.5. La version effectivement acceptée et le récépissé restent ensuite lisibles et téléchargeables de manière durable par le Client au moyen d'une voie de compte ou d'assistance proposée par BelgoBase.

25.6. En cas de doute, le lien enregistré entre le manifeste, le contexte logiciel, les documents et le récépissé est utilisé comme preuve réfutable, sous réserve de la preuve contraire et du droit impératif.

Article 26 — Acceptation électronique active

26.1. Avant l'activation, l'Acceptant doit pouvoir ouvrir, lire, télécharger et conserver durablement chaque Document contractuel applicable.

26.2. L'environnement d'acceptation proposé par BelgoBase demande quatre confirmations distinctes, non cochées par défaut et libellées sans ambiguïté :

- a. « J'accepte au nom du Client les Conditions générales portant la version et le hachage indiqués ici. »
- b. « J'accepte au nom du Client les Conditions d'utilisation de BelgoBase portant la version et le hachage indiqués ici. »
- c. « Je confirme être habilité à engager le Client par ces contrats. »
- d. « Je confirme avoir pu consulter et conserver les informations applicables relatives à la vie privée avant le présent enregistrement. Il ne s'agit ni d'un consentement ni d'une acceptation contractuelle de la Déclaration de confidentialité. »

26.3. La confirmation visée à l'article 26.2.d constitue une prise de connaissance et non un consentement au traitement des données. Un consentement distinct n'est demandé que lorsqu'un traitement concret doit effectivement reposer sur le consentement.

26.4. Le silence, les cases précochées, le simple téléchargement, l'ouverture, l'installation ou l'utilisation ainsi qu'une seule confirmation générale groupée ne constituent pas l'acceptation active requise.

26.5. L'enregistrement distingue le Client, l'Acceptant et sa déclaration d'habilitation, ainsi que l'Utilisateur désigné. Il relie ces rôles à la Licence, à l'Appareil, au contexte logiciel ainsi qu'aux ID, titres, versions et hachages des documents.

26.6. Le Registre d'acceptation contient au minimum :

- a. l'identification du Client, de l'Acceptant et de l'Utilisateur ;
- b. la déclaration d'habilitation et l'identification de la Licence et de l'Appareil ;
- c. pour chaque document, l'ID, le titre, la version et le hachage SHA-256 ;
- d. l'identification du build et de la mise à jour ;
- e. le texte exact des confirmations affichées et les réponses ;
- f. la date et l'heure du serveur en UTC ;
- g. un numéro de récépissé unique ;
- h. la caractéristique d'intégrité applicable.

26.7. En cas de confirmation manquante, de lien inconnu dans le manifeste, de différence de hachage ou d'enregistrement incomplet ou échoué, aucune acceptation complète ne prend naissance et aucune activation n'a lieu.

26.8. Après la confirmation de l'enregistrement, le Client reçoit un récépissé durablement lisible et téléchargeable contenant les rôles, les déclarations, les identités des documents, le contexte logiciel, l'heure UTC et le numéro de récépissé unique.

26.9. Le récépissé constitue une preuve réfutable de l'acte enregistré. Il ne prouve pas à lui seul la compréhension, le pouvoir de représentation ou une signature électronique qualifiée.

26.10. Toute rectification ultérieure, nouvelle acceptation ou modification d'Appareil est ajoutée comme un nouvel événement et n'écrase pas l'enregistrement initial.

Article 27 — Dispositions finales et entrée en vigueur

27.1. En cas de doute concernant une utilisation envisagée, le Client demande des précisions à legal@belgobase.be avant de l'effectuer. Les signalements de sécurité et les demandes ordinaires d'assistance peuvent être adressés à security@belgobase.be.

27.2. Une dérogation aux présentes Conditions d'utilisation n'est valable que si elle a été convenue par écrit et par une personne habilitée. Le fait de ne pas faire appliquer immédiatement une disposition ne vaut pas renonciation à un droit.

27.3. Si une disposition est totalement ou partiellement invalide ou inapplicable, les autres dispositions restent en vigueur dans toute la mesure du possible. La disposition concernée n'est limitée que dans la mesure nécessaire au respect du droit impératif ; elle n'est pas étendue au détriment du Client.

27.4. Le droit impératif applicable demeure toujours applicable. Les présentes Conditions d'utilisation ne limitent aucun droit ni aucune exception auxquels la loi n'autorise pas de déroger.

27.5. Les présentes Conditions d'utilisation s'appliquent au Client à compter de leur acceptation active complète conformément à l'article 26 et ne produisent aucun effet rétroactif.